

1500592-60.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Willi Lucarelli

Comarca: Embu-Guaçu

Foro: Foro de Embu-Guaçu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2084788/2022 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 23909947 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 580/22/405 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 2084788 -

DEL.POL.EMBU-GUAÇU

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu-Guaçu

Foro de Embu-Guaçu

Vara Única

Rua Boa Vista nº 10, Embu-Guacu-SP - cep 06900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500592-60.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500592-60.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2084788/2022 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 23909947 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 580/22/405 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 2084788 -

DEL.POL.EMBU-GUAÇU

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WASHINGTON ISIDIO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli

VISTOS.

WASHINGTON ISIDIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 28 de março de 2022, pela manhã, no endereço indicado na inicial, o denunciado trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 27 porções de maconha, 22 porções de cocaína e 40 pedras de crack, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Processada, a denúncia fora recebida. Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais. A Defesa apresentou alegações finais escritas, pugnando pela absolvição do réu, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer seja desclassificada a conduta para o porte ilegal de drogas.

DECIDO.

Cumprе reconhecer que, na análise da pretensão punitiva deduzida, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24), pelo laudo toxicológico (fls. 111/113) e pela prova oral colhida.

Da mesma forma, diversamente do que afirmado pela combativa defesa, a prova vinda aos autos demonstrou, à saciedade, a responsabilidade criminal do réu, servindo, assim, de fundamento para o presente decreto condenatório.

É certo que o réu, na fase judicial, negou o ocorrido, aduzindo, em síntese, que estava no local com a finalidade de comprar drogas, sendo certo que foi abordado no momento em que estava escolhendo o entorpecente.

O denunciado afirmou, ainda, que acabou ficando com a bolsa nas mãos, após a fuga do verdadeiro traficante, sendo que, na medida em que não apontou a identificação do indivíduo, foi acusado pelos GCM's.

Contudo, as suas alegações não encontram amparo na prova oral colhida nos autos, que foi firme e segura em confirmar todo o desenrolar fático apontado pela denúncia.

Neste sentido, os informes do guarda municipal MALCO PINHEIRO, que, na fase judicial, afirmou que o réu dispensou uma bolsa, contendo drogas e dinheiro, ocasião em que foi abordado.

Da mesma forma, o guarda municipal MARECELO CARDOSO, na fase judicial, trouxe versão assemelhada, esclarecendo, ainda, que sequer conhecia o denunciado e que não se recordava de qualquer cachimbo.

Na fase investigativa, os agentes públicos trouxeram a mesma versão sobre os fatos (fls. 09/10).

Não há provas que tenham o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato praticado pelos agentes públicos, de modo a indicar que a diligência policial foi perpetrada em função de interesses escusos.

Realmente, não se nega que, por vezes, haja desvios de finalidade na prática de atos administrativos, infelizmente, movidos por interesses que não se compatibilizam com as funções precípuas do Estado, mas não parece ser o caso dos autos.

Ainda mais, considerando que, analisando o auto de exibição e apreensão, não se verifica a existência de qualquer apreensão de cachimbo, enfraquecendo a tese de que o réu estaria no local para comprar crack.

Em acréscimo, cabe destacar que o exame de corpo de delito não apontou a existência

de qualquer lesão corporal (fls. 59).

Assim, a diligência enquadra-se na grande maioria dos atos administrativos, ou seja, daqueles realizados de forma legítima e segundo os ditames da boa-fé.

Em arremate, mister salientar que não há qualquer ilegalidade na atuação da Guarda Municipal no caso dos autos, porquanto os informes foram no sentido de que a guarnição estava em patrulhamento de rotina, quando se depararam com a situação de flagrante.

Cuidando-se de situação de flagrante delito, a atuação da Guarda Municipal revelar-se-ia cabível, diante do teor do artigo 301 do Código de Processo Penal.

A este respeito, confira-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; entretanto, em situações de flagrante delito, a atuação desses agentes está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 675.507/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).”

Neste panorama, não havendo margem para dar guarida à tese da desclassificação, é indiscutível a veracidade dos fatos articulados na denúncia, constituindo a conduta afronta ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, eis que presentes a autoria, a materialidade, o dolo específico e a tipicidade da conduta.

Portanto, passo a dosar a pena:

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, deixo de considerar a menoridade relativa do réu, pois a pena ficaria abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena, diante da concordância do Ministério Público (fls. 121), reconheço a existência da causa de diminuição e fixo o redutor em seu patamar máximo, totalizando a pena o montante de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Por conseguinte, a pena fica substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena, em instituição a ser indicada pelo juízo das execuções criminais, descontado o tempo cumprido de prisão cautelar; b) prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, a entidade com destinação social, a ser definida pelo juízo das execuções criminais.

Em caso de descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

O réu poderá apelar em liberdade, diante da substituição da pena cominada.

Ante o exposto, CONDENO WASHINGTON ISIDIO DA SILVA, qualificado nos autos, À PENA DE 01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, que fica SUBSTITUÍDA, na forma acima determinada, e 500 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo na data dos fatos, corrigido monetariamente, a contar da mesma data, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Por conseguinte, expeça-se alvará de soltura clausulado.

DECRETO a perda, em favor do Estado, de todos os bens apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo mais necessidade na preservação do entorpecente apreendido, oficie-se determinando a sua incineração, se for o caso.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. Custas na forma da lei.

Registre-se e comunique-se, com as anotações de estilo.

Embu-Guacu, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA